CONTESTA DEMANDA. NIEGA HECHOS Y DOCUMENTAL. IMPUGNA LIQUIDACIÓN. OFRECE PRUEBA. PLANTEA CASO FEDERAL.

Señor Juez:

Dra. VALENTINA ORTIZ PEÑALVA, abogada inscripta al T° 108 F° 412 (C.U.I.T. N° 27-30918447-2), en representación de SOCIEDAD OPERADORA DE TRENES REGIONALES S.E., constituyendo domicilio legal en Avenida Rivadavia 4380, piso 3°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en autos «GRÁFICA DEL PLATA S.A. c/ SOCIEDAD OPERADORA DE TRENES REGIONALES S.E. s/ COBRO DE SUMAS DE DINERO», a V.S. respetuosamente me presento y digo:

I.- PERSONERÍA

Acredito la representación invocada con la copia del poder que acompaño, otorgado por SOCIEDAD OPERADORA DE TRENES REGIONALES S.E. (C.U.I.T. 30-71540982-4), sociedad del Estado creada por Decreto 118/2009 cuyo capital accionario pertenece en su totalidad al Estado Nacional.

II.- OBJETO

Vengo por el presente a contestar en tiempo y forma el traslado de la demanda promovida contra mi mandante, solicitando desde ya su íntegro rechazo, con expresa imposición de costas a la actora.

III.- ANTECEDENTES DE LA CAUSA

La actora promueve demanda por cobro de sumas de dinero invocando la falta de pago de cinco facturas emitidas al amparo de la orden de compra N° 430011742. Omite señalar, sin embargo, que mi mandante efectuó un pago imputado a tres de esas facturas con anterioridad al traslado de esta demanda, y que el remito correspondiente al renglón 4 fue recibido sin conformar por diferencias de cantidad que nunca fueron subsanadas.

IV.- NIEGA LOS HECHOS Y DESCONOCE LA DOCUMENTAL

Salvo los hechos que expresamente reconozca en esta presentación, niego, rechazo y desconozco todos y cada uno de los hechos afirmados en el escrito de demanda que no sean objeto de reconocimiento expreso, así como la autenticidad, la veracidad y el contenido de toda la documentación acompañada por la actora que no revista el carácter de instrumento público.

En particular, y sin que la enumeración importe limitación alguna:

1. Niego, rechazo y desconozco que la actora haya entregado la totalidad de los materiales comprendidos en la orden de compra N° 430011742.

2. Niego, rechazo y desconozco que los remitos acompañados hayan sido suscriptos de conformidad por personal autorizado de mi mandante.

3. Niego, rechazo y desconozco que la actora haya entregado ocho mil talonarios de planilla de recaudación.

4. Niego, rechazo y desconozco que las facturas reclamadas hayan sido presentadas y recibidas por mi mandante.

5. Niego, rechazo y desconozco que las facturas reclamadas constituyan cuenta líquida y exigible en los términos del artículo 1145 del Código Civil y Comercial de la Nación.

6. Niego, rechazo y desconozco que el plazo de pago convenido haya sido de sesenta días.

7. Niego, rechazo y desconozco que mi mandante adeude a la actora la suma de u$s 74.392,76 ni ninguna otra.

8. Niego, rechazo y desconozco que la certificación contable acompañada acredite deuda alguna a cargo de mi mandante.

9. Niego, rechazo y desconozco que mi mandante haya sido intimada de modo fehaciente con anterioridad a la promoción de esta acción.

10. Niego, rechazo y desconozco que corresponda intereses de ninguna naturaleza sobre las sumas reclamadas.

V.- HECHOS QUE SE RECONOCEN

Sin perjuicio de las negativas que anteceden, y en cumplimiento del deber de expedirse con claridad sobre los hechos invocados en la demanda, mi mandante reconoce expresamente lo siguiente:

1. Reconozco la emisión de la orden de compra N° 430011742 por parte de mi mandante, en los términos y con el alcance que surge de su propio texto y de sus cláusulas generales, que no son los que la actora le atribuye.

2. Reconozco que mi mandante efectuó, en fecha 28 de abril de 2026 y por intermedio del Banco de la Nación Argentina, una transferencia por la suma de $ 48.920.330,15 a la cuenta de la actora, imputada a la cancelación de las facturas N° 0004-00000318, 0004-00000323 y 0004-00000326 de la orden de compra N° 430011742, cuya constancia se acompaña. La actora omite toda referencia a ese pago en su escrito de inicio.

VI.- IMPUGNA LA LIQUIDACIÓN

Para el supuesto de que V.S. desestimara las defensas expuestas, dejo impugnados los montos pretendidos por ser manifiestamente infundados. La propia certificación contable que la actora acompaña arroja un total de u$s 73.798,76, que no coincide con el objeto de la demanda. A ello se suma que mi mandante abonó parte de lo reclamado antes del traslado, con lo cual el reclamo, en esa medida, ha devenido abstracto y no procede el cómputo de intereses sobre esas sumas.

VII.- DESCONOCE LA PRUEBA DOCUMENTAL DE LA ACTORA

Niego y desconozco la autenticidad y el contenido de la totalidad de la prueba documental acompañada por la parte actora, y en particular de las piezas que a continuación se individualizan, sin que ello importe reconocimiento de ninguna otra.

— Orden de compra N° 430011742.

— Facturas reclamadas.

— Remitos de entrega.

— Certificación contable.

— Intercambio postal y notas.

VIII.- OFRECE PRUEBA

A) Documental

— Constancia de transferencia bancaria de fecha 28 de abril de 2026.

B) Informativa

— **Banco de la Nación Argentina:** informe si en fecha 28 de abril de 2026 se ordenó una transferencia por $ 48.920.330,15 a la cuenta con C.B.U. 0110599530000012345678, indicando titular y estado de la operación.

— **A.F.I.P.:** informe la fecha de emisión y el importe de las facturas de crédito electrónicas MiPyMEs N° 0004-00000318 a 0004-00000336 emitidas por la actora.

IX.- RESERVA DEL CASO FEDERAL

Para el hipotético e improbable supuesto de que V.S. no hiciera lugar a la pretensión de mi mandante, dejo planteado el caso federal en los términos del artículo 14 de la ley 48, por hallarse en juego la garantía de propiedad y el debido proceso consagrados en los artículos 17 y 18 de la Constitución Nacional, a fin de ocurrir en su oportunidad ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

X.- PETITORIO

Por lo expuesto de V.S. solicito:

1) Se me tenga por presentada, por parte en el carácter invocado y por constituido el domicilio procesal indicado.

2) Se tenga por contestada la demanda en tiempo y forma, por negados los hechos y desconocida la documental en los términos expuestos.

3) Se tenga presente la reserva del caso federal.

4) Oportunamente se dicte sentencia rechazando la demanda en todas sus partes, con costas.

Proveer de conformidad,

SERÁ JUSTICIA.

_____

Dra. VALENTINA ORTIZ PEÑALVA
Apoderada de SOCIEDAD OPERADORA DE TRENES REGIONALES S.E.
T° 108 F° 412